

1504211-11.2022.8.26.0268

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: TALES NOVAES FRANCIS DICLER

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... visto com reserva".

Vejamos a ementa:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

1ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1504211-11.2022.8.26.0268 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504211-11.2022.8.26.0268

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2121452/2022 -

DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 24747209 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA,

382419/22/020 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 2121452 - DEL.POL.ITAPECERICA DA

SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Pedro Oliveira Silva

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TALES NOVAES FRANCIS DICLER

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra PEDRO OLIVEIRA SILVA imputando-lhe a conduta descrita no art. 157, §2º, inciso II e §2-A, inciso I, do Código Penal.

Segundo a denúncia (fls. 50-51):

No dia 18 de fevereiro de 2022, por volta das 19h20min, na Rua Rio de Janeiro, 225 Jd Campestre, Branca Flor, nesta cidade e comarca de Itapecerica da Serra, o denunciado e um indivíduo não identificado, agindo com unidade de propósitos e

visando resultado único, subtraíram, para proveito de todos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o aparelho celular Samsung S9, IMEI 356818094856114, pertencente à vítima Thiago Santana Dias.

A denúncia foi recebida (fls. 53-55).

Citado (fl. 90), o réu apresentou resposta à acusação às fls. 117-120.

Ratificado o recebimento da denúncia em audiência, foram ouvidas a vítima e as testemunhas, sendo ao fim interrogado o réu.

O Ministério Público pediu a improcedência da ação, asseverando não haver provas suficientes para a condenação.

A defesa reiterou o pedido ministerial.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O artigo 157 do Código Penal assim descreve o delito de roubo:

Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência e pela prova oral colhida ao longo da instrução.

A autoria, por seu turno, não ficou devidamente comprovada.

Vejamos a prova oral colhida.

A vítima Thiago Santana Dias disse que é motorista de aplicativo e no dia dos fatos estava iniciando o serviço, chegou para buscar um passageiro e ao entrar na rua começou a manobrar o carro. Assim que iniciou a manobra olhou para o lado e viu dois motoqueiros em sua direção. Um ficou mais afastado e o outro o abordou, foi até a janela, ordenou que entregasse o celular, o outro motoqueiro gritou para pegar também relógio e aliança, pediu o dinheiro também, mas a vítima informou que estava começando e os assaltantes foram embora. O que o abordou estava armado. Depois disso o passageiro apareceu, ele percebeu o que tinha acontecido, não tinha nada a ver. A vítima voltou para casa e acessou pelo computador, rastreou o celular, fez o boletim de ocorrência, passou informações, mas acredita que não conseguiram chegar ao réu. Foi até a delegacia posteriormente e fez o reconhecimento. Chegou lá e alguém que acredita ser o delegado solicitou que fizesse o reconhecimento em três pessoas, como o réu tinha chegado bem próximo, conseguiu gravar algumas características, e ao serem mostradas as três pessoas ali teve quase certeza que um deles era o réu. O delegado confirmou que a moto que esse indivíduo estava usando no dia passava em uma câmera de segurança minutos antes do roubo, o que deu à vítima a certeza concreta que tinha sido ele. Foi duas vezes na delegacia. Na primeira vez olhou fotos e uma das pessoas chamou muita atenção, como era por foto ainda estava na dúvida, mas o delegado falou que aquela pessoa que ele reconheceu havia passado de moto próximo ao local. Posteriormente foi chamado de novo para fazer o reconhecimento pessoal, e nessa ocasião teve a certeza que era o indivíduo. Quando foi fazer o reconhecimento pessoal olhou por um vidro e tinha três pessoas com uma plaquinha, e aí nesse momento não teve dúvidas. Quando fez o reconhecimento pro foto foram mostradas três fotos. Não chegou a fazer a viagem com o passageiro pois ele chegou depois do assalto. No começo até desconfiou que o passageiro estava envolvido, mas depois que conversou com ele teve a impressão que ele não participou. Eram duas motos que o abordaram, acredita que uma seja preta e a outra vermelha. O capacete chamou atenção, era preto com detalhes cinza ou chumbo. As características gravadas do assaltante foram os olhos fundos, nariz, a cor de pele que era parda mais escura, e a altura que era de cerca de 1,75cm e porte físico magro. No reconhecimento presencial as outras pessoas não pareciam com ele. A primeira vez que foi na delegacia foi cerca de 3 meses após o roubo. Passou as informações do rastreamento do celular para a polícia, inclusive deu para ver que estavam carregando o celular.

A testemunha Fernanda Ellen Matias da Silva disse em juízo que trabalha com Pedro, é superior na rede delivery do Mc Donalds, sendo ele um dos motoboys. Confirma que

no dia 18 de fevereiro Pedro trabalhou, ele usa o aplicativo chamado MCamp, todos usam esse aplicativo. A depoente tem acesso a esse aplicativo. Consegue dizer que ele trabalhava no horário das 19h20m, pois o aplicativo mostra o perímetro onde ele está, ele nem conseguiria logar no aplicativo se ele não estivesse próximo ao shopping. É possível ver o horário que ele fez a retirada, a entrega. No dia dos fatos havia 2 motoboys de manhã e 2 de noite, viu ele

O réu PEDRO OLIVEIRA SILVA, em juízo, disse que é falsa. Relatou que no dia 18 de fevereiro estava trabalhando, que costuma trabalhar entre as 18h e as 22h. Sua moto é 160 vermelha, capacete preto, branco e vermelho. Foi preso em outro roubo dia 17 ou 18 de março ou abril, mas foi absolvido. Recorda-se que no dia dos fatos ora apurados fez entregas. Recorda-se que foi buscado no CDP, levado até a delegacia, mas não sabia o que estava acontecendo. Ficou bastante tempo no reconhecimento, um rapaz a o seu lado falou que conseguia ver a vítima e viu ela balançando a cabeça e falando que não reconhecia.

Pois bem.

Analisando os autos, percebe-se que, na esteira do requerido por ambas as partes, não há prova suficiente que demonstrem a participação do acusado no delito em tela. Toda a investigação baseou-se, de maneira exclusiva, no reconhecimento feito pela vítima.

Sobre a confiabilidade dos reconhecimentos, vale observar recente decisão do STJ, que assim entendeu:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA UNICAMENTE COM BASE EM RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

[...]

2. A jurisprudência desta Corte vinha entendendo que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Reconhecia-se, também, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode constituir meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

3. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, para estabelecer que "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

4. Uma reflexão aprofundada sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, leva a concluir que, com efeito, o reconhecimento (fotográfico ou presencial) efetuado pela vítima, em sede inquisitorial, não constitui evidência segura da autoria do delito, dada a falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento, quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas que podem gerar "falsas memórias", além da influência decorrente de fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor; o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.).

5. Diante da falibilidade da memória seja da vítima seja da testemunha de um delito, tanto o reconhecimento fotográfico quanto o reconhecimento presencial de

pessoas efetuado em sede inquisitorial devem seguir os procedimentos descritos no art. 226 do CPP, de maneira a assegurar a melhor acuidade possível na identificação realizada. Tendo em conta a ressalva, contida no inciso II do art. 226 do CPP, a colocação de pessoas semelhantes ao lado do suspeito será feita sempre que possível, devendo a impossibilidade ser devidamente justificada, sob pena de invalidade do ato.

6. O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

7. Caso concreto: situação em que a autoria de crime de roubo foi imputada ao réu com base exclusivamente em reconhecimento fotográfico e pessoal efetuado pela vítima em sede policial, sem a observância dos preceitos do art. 226 do CPP, e muito embora tenha sido ratificado em juízo, não encontrou amparo em provas independentes. Configura induzimento a uma falsa memória, o fato de ter sido o marido da vítima, que é delegado, o responsável por chegar à primeira foto do suspeito, supostamente a partir de informações colhidas de pessoas que trabalhavam na rua em que se situava a loja assaltada, sem que tais pessoas jamais tenham sido identificadas ou mesmo chamadas a testemunhar. Revela-se impreciso o reconhecimento fotográfico com base em uma única foto apresentada à vítima de pessoa bem mais jovem e com traços fisionômicos diferentes dos do réu, tanto mais quando, no curso da instrução probatória, ficou provado que o réu havia se identificado com o nome de seu irmão. Tampouco o reconhecimento pessoal em sede policial pode ser reputado confiável se, além de ter sido efetuado um ano depois do evento com a apresentação apenas do réu, a descrição do delito demonstra que ele durou poucos minutos, que a vítima não reteve características marcantes da fisionomia ou da compleição física do réu e teve suas lembranças influenciadas tanto pelo decurso do tempo quanto pelo trauma que afirma ter sofrido com o assalto.

8. Tendo a autoria do delito sido estabelecida com base unicamente em questionável reconhecimento fotográfico e pessoal feito pela vítima, deve o réu ser absolvido.

9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para absolver o paciente.

(STJ - HC: 652284 SC 2021/0076934-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021)

Em resumo, percebe-se que os tribunais superiores passaram a adotar maior cautela com os reconhecimentos feitos por vítimas, exigindo que o trâmite previsto em lei seja preservado ao menos em seu núcleo essencial, e, além disso, que haja no processo outras provas que possam corroborar o reconhecimento.

Essa exigência de um maior rigor procedimental é explicada pela alta falibilidade do reconhecimento como meio de prova, conforme explicado no paradigmático voto do Min. Relator Rogério Schietti Cruz (HABEAS CORPUS Nº 598.886 - SC, julgado em 27.10.2020), citado no julgado acima colacionado.

No referido voto, o Ministro afirma que “o valor probatório do reconhecimento, portanto, deve ser visto com muito cuidado, justamente em razão da sua alta suscetibilidade de falhas e distorções. Justamente por possuir, quase sempre, um alto grau de subjetividade e de falibilidade é que esse meio de prova deve ser visto com reserva”.

Vejamos a ementa:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO

OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, conseqüentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis.

3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório.

4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato.

5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, conseqüentemente, de graves injustiças.

6. É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a "defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis" (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia" (art. 129, II).

7. Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado.

8. Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo "processualmente admissível e válido" (Figueiredo Dias).

(...)

12. Conclusões:

- 1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;
- 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;
- 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;
- 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

No voto condutor, Schietti faz minuciosa análise do problema das falsas memórias e exemplifica à exaustão casos de erros judiciais baseados em reconhecimentos equivocados:

“Estudos apontam que o reconhecimento equivocado (mistaken eyewitness identification) tem sido uma das principais causas de erro judiciário, com a consequência – deletéria e muitas vezes irreversível, diga-se – de levar pessoas inocentes à prisão. Dada a evidência de muitos casos de erros judiciais, foi criada nos Estados Unidos, em 1992, a Innocence Project, uma ONG fundada por advogados civilistas, especialistas em pedir indenização ao Estado em decorrência de condenações de pessoas inocentes. Segundo pesquisa feita por essa ONG, aproximadamente 75% das condenações de inocentes se deve a erros cometidos pelas vítimas e por testemunhas ao identificar os suspeitos no ato do reconhecimento. Em 38% dos casos em que houve esse erro, várias testemunhas oculares identificaram incorretamente o mesmo suspeito inocente. (Disponível em: www.innocenceproject.org/.../What_is_the_innocence_Project_How_did_it_get_started.php. Acesso em: set. 2020).

Em 2019, o National Registry of Exonerations – banco de dados que reúne a maior quantidade de informações sobre os casos de erros judiciais já revertidos nos Estados Unidos – apontou que as causas mais frequentes de condenação de inocentes naquele país são: falsa acusação (59%); má atuação das autoridades (54%); erro de reconhecimento – terceiro lugar, representando 29% dos casos (INNOCENCE PROJECT BRASIL. Prova de reconhecimento e erro judiciário. São Paulo. 1. ed., jun. 2020, p. 1).

Os exemplos erros de reconhecimento no Brasil também não são poucos. Cito alguns, apenas para ilustrar algo que se repete com relativa frequência na crônica judiciária.

Em 2014, o ator Vinícius Romão de Souza foi preso, após haver sido reconhecido por uma mulher que o acusou de tê-lo assaltado. Depois de permanecer 16 dias na prisão, a 33ª Vara Criminal do Rio de Janeiro concedeu habeas corpus em favor do acusado, depois que a vítima afirmou, em novo depoimento, que se enganou ao fazer o reconhecimento do ator como o suposto autor do delito.

Reporto, também, o caso de André Luiz Medeiros Biazucci Cardoso, que ficou preso por 6 meses e 26 dias, entre outubro de 2013 e maio de 2014, por sete estupros que não cometeu. Aos 27 anos de idade, foi recolhido no Presídio de Bangu, após uma das vítimas do abuso haver anotado a placa do carro dele e entregue à polícia, afirmando ser o veículo do criminoso. Na delegacia, algumas das vítimas reconheceram André como o estuprador, que chegou a ficar 37 dias na "solitária", sem nenhum tipo de contato exterior. A absolvição, com a consequente liberdade, veio depois de o seu advogado conseguir autorização para feitura de DNA nos resíduos biológicos presentes nas vítimas e nas cenas dos crimes, enquanto ele

estava preso. O resultado do teste provou não ser ele o responsável pelos delitos. (Informações obtidas a partir da reportagem publicada no Portal G1: BRITO, Guilherme. 'Aprendi a ter fé', diz inocentado após 7 meses preso por estupros no Rio. Disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/10/aprendi-ter-fe-diz-inocentado-apos-7-meses-presos-por-estupros-no-rio.html>. Acesso em: set. 2020).

Registro, ainda, o recente drama vivido pelo violoncelista Luiz Carlos Justino, jovem de 23 anos, preso por engano no centro de Niterói - RJ em 2/9/2020, por um delito ocorrido em 2017. Segundo a acusação, Justino teria praticado um roubo nesse ano, na companhia de mais três pessoas e com emprego de arma de fogo. A participação do referido indivíduo foi determinada por reconhecimento fotográfico, realizado pela vítima ainda em 2017. Em 5/9/2020, o Juiz de primeiro grau converteu a prisão do acusado em domiciliar: "Em termos doutrinários, o reconhecimento fotográfico é colocado em causa em função de sua grande possibilidade de erro. A psicologia aplicada tem se empenhado em investigar fatores psicológicos que comprometem a produção da memória. Neste ramo, encontramos contribuições que dissecam as variáveis que podem interferir na precisão da memória", escreveu o Magistrado. (Informações obtidas a partir da reportagem publicada no site do Correio Braziliense: Músico negro que teria sido acusado por engano é libertado no Rio. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2020/09/4873670-musico-negro-que-teria-sido-acusado-por-engano-e-libertado-no-rio.html>. Acesso em: set. 2020)

Faço menção, também, ao caso de Douglas Moreira, que foi preso em janeiro de 2014 - ao voltar para casa depois de plantão realizado no hospital Pan-Americano, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro -, sob a acusação de roubar um carro em Nova Iguaçu, a 39 quilômetros dali. Policiais retiraram uma foto do auxiliar de serviços gerais do seu perfil no Facebook e apresentaram à vítima que, equivocadamente, o reconheceu como sendo o autor do delito (Disponível em:

<https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/09/20/vida-travadapreso-com-base-em-foto-inocente-fica-ate-3-anos-na-cadeia.htm>. Acesso em: set. 2020).

Por derradeiro, e sem nenhuma pretensão de esgotar os diversos exemplos de afirmados erros de reconhecimento, registro o recente caso de Lucas Moreira de Souza, que chegou a ser condenado a quase 80 anos de prisão, por suposto envolvimento em uma série de assaltos. A Justiça do Distrito Federal, há poucos dias, reverteu a condenação, em razão das inconsistências na investigação: a única prova apresentada contra o então suspeito era um reconhecimento impreciso feito por testemunhas (Disponível em:

<https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/10/21/jovem-de-27-anos-e-absolvido-apos-ficar-quase-3-anos-presos-por-crimes-que-nao-cometeu-no-df.ghtml>. Acesso em: out. 2020).

Diante de tudo quanto afirmado acima, em conclusão, não se pretende desconsiderar por completo qualquer procedimento baseado na memória como meio de prova, até porque o processo penal brasileiro se escora principalmente nas provas testemunhais.

O que se pretende demonstrar, apenas, é que reconhecimentos nem sempre são totalmente confiáveis, e justamente por isso, devem seguir o procedimento previsto no art. 226 do CPP e serem corroborados por outras provas.

No caso em análise, o procedimento de reconhecimento já se mostra frágil, afinal foi realizado pela vítima cerca de três meses após o crime.

Ainda, a vítima visualizou o assaltante por um período curto, enquanto ele estava em uma motocicleta, de capacete, no período noturno, elementos que certamente trazem ainda mais dúvidas quanto à confiabilidade do procedimento.

Também chama atenção que a vítima relatou em juízo que, ao chegar na delegacia e observar as fotografias de três pessoas, não teve certeza absoluta de que aquele que achou parecido seria realmente o assaltante. Só ficou convicta de sua impressão inicial após receber a informação de que aquele sujeito que reconheceu teria sido visto em câmera de segurança próximo ao local do assalto.

Tal fato contradiz o auto de reconhecimento fotográfico de fl. 8, onde consta:

É certo que, após receber essa informação, a vítima retornou até a delegacia e aí sim reconheceu o acusado pessoalmente (fl. 30). Porém, é evidente que após receber informação confirmando aquela impressão inicial, a vítima ficou sugestionada e a partir disso pouca utilidade teria o reconhecimento pessoal.

De se notar também que, embora a vítima tenha dito que foi informada que o réu foi gravado guiando uma motocicleta próximo ao local dos fatos, em nenhum momento essas imagens foram disponibilizadas nos autos.

Em verdade, não há qualquer referência a tais imagens no relatório de investigação (fls. 19-20) e não há nos autos uma única informação capaz de esclarecer como se chegou a conclusão que o réu seria autor do crime e o motivo pelo qual sua fotografia foi um das três mostradas à vítima.

E aqui é importante dizer que não se está, de forma alguma, afirmando que a vítima teria propositalmente tentado prejudicar o réu, muito pelo contrário. É certo que a vítima sofreu prejuízos materiais e abalos emocionais em virtude do grave crime ao qual foi submetida, e, justamente por isso, seria a maior interessada em ver punido seu agressor.

Contudo, pelas circunstâncias já narradas, há pouca segurança sobre o reconhecimento feito em solo policial e justamente por isso necessitaria ser corroborado por outros elementos, o que não se verificou no caso concreto.

Como já dito, não foi apreendido com o réu nenhum objeto relativo ao roubo. Também não foram juntadas imagens de câmeras de segurança do local dos fatos. E, por fim, o réu juntou imagens de aplicativo que demonstram que ele estava trabalhando no dia da ocorrência (fl. 146).

Enfim, não há nos autos nenhuma outra prova que possa confirmar o reconhecimento feito pela vítima, que, conforme extensamente explicado acima, não possui a confiança necessária para superar o standard probatório exigido para a condenação, de modo que a absolvição é de rigor.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido para ABSOLVER o réu PEDRO OLIVEIRA SILVA das acusações que lhe foram feitas na denúncia, nos termos do art. 386, VII, CPP.

Oportunamente, arquivem-se.

Cópia da presente, assinada digitalmente, servirá como mandado/carta precatória/alvará/ofício/termo para as finalidades cabíveis, lembrando-se que a sua autenticidade poderá ser confirmada no endereço eletrônico do E. TJSP (www.tjsp.jus.br).

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Itapecerica da Serra, 14 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA